

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4444/2531

อัยการ ชัยนาท

นาย ควร หรือ สมควร พ ร ม มา กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 86, มาตรา 288

ส.ชกหน้าผู้เสียหาย 1 ที่ ผู้เสียหายล้มลงแล้วลุกขึ้นยืนในระหว่างนั้นจำเลยส่ง
ปืนสั้นให้แก่ ส.ส. ใช้ปืนกระบอกนั้นยิงผู้เสียหาย 1 นัด กระสุนปืนถูกที่แขนขวาเป็น
เหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย แม้จำเลยจะอยู่ด้วยในที่เกิดเหตุก็ตามแต่ไม่
ปรากฏว่าจำเลยได้ร้องบอกหรือสั่งให้ ส. ยิงผู้เสียหายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกับ
การกระทำของ ส. แต่อย่างใดการที่ ส.จะยิงผู้เสียหายหรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของส.
เองการกระทำของจำเลยเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ ส.ในการกระ
ทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย จำเลยจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,
80, 83 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 และ 83 จำคุก
คนละ 10 ปี จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วย มาตรา 80, 86 ลงโทษจำ

คุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า "การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นความผิด
ตามฟ้องหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จ
จริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนว่า ก่อนเกิดเหตุ
จำเลยที่ 1 ชกหน้าผู้เสียหาย 1 ที่ ผู้เสียหายล้มลงแล้วลุกขึ้นยืน ในระหว่างนั้นจำเลย
ที่ 2 ส่งปืนสั้นให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ใช้ปืนกระบอกนั้นยิงผู้เสียหาย 1 นัด
กระสุนปืนถูกที่แขนขวาเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย ปรากฏตาม
รายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ้อง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อ
ข้อเท็จจริงได้ความดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ปรากฏจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่า
ตั้งแต่แรกที่จำเลยที่ 1 ชกหน้าผู้เสียหายจนกระทั่งผู้เสียหายล้มลงแล้วลุกขึ้นยืน
จำเลยที่ 2 ได้ร้องบอกหรือสั่งให้จำเลยที่ 1 ยิงผู้เสียหายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือ
กับการกระทำของจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด แม้จะปรากฏว่าจำเลยที่ 2 จะอยู่ด้วยในที่
เกิดเหตุก็ตามนอกจากนี้การที่จำเลยที่ 1 จะยิงผู้เสียหายหรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจ
ของจำเลยที่ 1 เอง จำเลยที่ 2 มิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย แต่การที่จำเลยที่
2 ส่งปืนให้จำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 1 ใช้ปืนกระบอกนั้นยิงผู้เสียหายจนได้รับ
อันตรายแก่กายเช่นนี้การกระทำของจำเลยที่ 2 เข้าลักษณะเป็นการช่วยเหลือหรือให้
ความสะดวกแก่จำเลยที่ 1 ในการทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายจำเลยที่
2 จึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดครั้งนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟัง
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ